

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5105016-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: VINICIUS PIRES FRUTUOSO

RECORRIDO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE COBRADA PELA OAB-RJ. DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO AUTORAL. NÃO PROVADO O PERIGO NA DEMORA, TAMPOUCO FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5105016-43.2024.4.02.5101

510015225263 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5105016-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: VINICIUS PIRES FRUTUOSO

RECORRIDO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo/Medida de Urgência contra decisão dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

"DESPACHO/DECISÃO

Determino a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 71 da Lei n.º 10.741/2003.

Defiro a gratuidade de Justiça, nos moldes da Lei n.º 1.060/1950.

Requerem as partes autoras a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro, referente aos anos de 2020 e seguintes.

Aduzem que, em virtude da pandemia, enfrentam dificuldades econômicas.

No entanto, a autarquia cobra as anuidades em valor exorbitante, superior ao fixado pela Lei n.º 12.514/11.

Juntaram aos autos documentos, tais como cobrança da anuidade (Evento 1, OUT 6/9).

No caso dos autos, lembro que, para a concessão desse provimento provisório, devem os interessados demonstrar uma probabilidade de que fazem jus ao direito pretendido e, ainda, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Inicialmente, convém ressaltar que o E. STF considera a Ordem dos Advogados do Brasil uma autarquia sui generis,

"(...) um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas "agências". Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada".

(DISTRITO FEDERAL, STF ADI 3.026, Rel. Ministro Eros Grau, 2006).

A Lei n.º 8.906/94, lei especial que rege a advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, prevê, em seu art. 58, IX:

"Art. 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional:

(...) IX - fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas."

Compete, portanto, ao Conselho Seccional definir as anuidades cobradas dos inscritos em seus quadros.

Eventual abusividade da cobrança, face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, demanda dilação probatória e cognição exauriente, em virtude da atividade especial exercida pelo advogado.

Assim, com base nas alegações feitas pela parte autora e no exame da documentação apresentada, não há elementos de convicção suficientes para concluir pela existência de probabilidade do direito na presente fase processual.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para que, no prazo de 30 (trinta) dias:

1. ofereça(m) resposta aos termos da presente ação, oportunidade em que deverá(ão) apresentar toda a documentação de que disponha(m) para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 11 da Lei n.º 10.259/2001;

2. manifeste(m)-se acerca de eventual termo de informação de prevenção juntado aos autos;

3. apresente(m) aos autos proposta de acordo, caso haja interesse.

Apresentada proposta de acordo, à parte autora para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias. Aceito o acordo, venham conclusos para sentença homologatória.

Com a juntada de peças/documentos (Enunciado n.º 71 do FOREJEF), dê-se vista às partes por 5 (cinco) dias.

No caso de não ser apresentada proposta de acordo ou de esta ser recusada, venham-me conclusos para sentença.

Requer a parte recorrente a concessão de tutela de urgência para que seja reduzido o valor da anuidade cobrada pela OAB-RJ para o valor de R\$ 500,00.

Contrarrazões, evento 23, pugnando pela manutenção da decisão.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Em sede de Juizado Especial Federal, a medida de urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, serve apenas como instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

Conforme o artigo 300, *caput*, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), são estabelecidas as disposições gerais relativas à tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

São requisitos para a concessão da tutela antecipada não só a presença do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, suficientes para as medidas cautelares, mas também a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos, não há amparo legal no pleito, de onde exsurge a ausência de *fumus boni iuris*, nos moldes do art. 300 do CPC. Portanto, não provado o perigo na demora, tampouco fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido, numa análise perfunctória, entendo não configurados os requisitos do art. 300 do CPC, devendo-se aguardar o contraditório para melhor apreciação.

Ante o exposto, voto por CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se.